



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

10ª VARA CRIMINAL

AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA

- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:

SP10CR@TJSP.JUS.BR

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO
--

Data da audiência: 27 de abril de 2017_

Processo nº 0009723-25.2016.8.26.0635

Réu: GUSTAVO IAN DOS SANTOS

2016/001815

Aos 27 de abril de 2017, às 15h30min, nesta cidade e Comarca da capital, no edifício do Complexo Jurídico “Ministro Mário Guimarães”, Fórum Criminal da Barra Funda, na sala de audiências da 10ª Vara Criminal, onde se achava presente o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito, **Dr(a). Maria Cecília Leone**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. O Senhor Porteiro, após o pregão, deu a sua fé de estarem presentes: O(A) Digníssimo(a) o(a) Promotor(a) de Justiça, **Dr(a). Paula de Camargo Ferraz Fischer**, o réu Gustavo Ian dos Santos, devidamente escoltado, preso no Centro de Detenção Provisória Guarulhos II, assistido pela Defensora Pública **Dra. Karina Santos Salvador**, bem como as testemunhas comuns: os Pm's Jairo Gonçalves dos Santos e João Carlos Silva dos Santos. Iniciados os trabalhos, foram inquiridos: Jairo e João Carlos, sendo o(s) depoimento(s) captado(s) por meio do sistema de gravação de áudio e vídeo. Após, foi o réu interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, sendo a ele dado a oportunidade de se entrevistar, reservadamente, com sua defensora antes da realização do ato. **Em seguida, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito**: “Não havendo mais testemunhas a serem ouvidas, declaro encerrada a instrução e dou a palavra às partes para alegações finais, colhidas pelo sistema de captação de áudio e vídeo, sendo que a representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais por escrito, as quais seguem: "MMa. Juíza, **GUSTAVO IAN DOS SANTOS** foi denunciado e está sendo processado porque no dia 7 de outubro de 2016, por volta das 19h50, na Rua Desembargador Bandeira de Mello, 333, Santo Amaro, nesta cidade e comarca, menor de 21 anos, trazia consigo para fins de venda, 53 porções de crack, armazenadas em invólucro plástico do tipo “papelotes”, totalizando 18,6g; 6 porções de cocaína, embaladas em invólucros plásticos do tipo “eppendorf”, totalizando 3,6g; e 1 porção de cocaína, com


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA
- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:
SP10CR@TJSP.JUS.BR

peso de 13,2g, cujas substâncias causam dependência química e psíquica, fazendo-os sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A ação é procedente. A materialidade do crime está comprovada pelo flagrante, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial toxicológico de fls. 131. A autoria é indubitosa. Segundo o apurado, na ocasião, policiais militares realizavam patrulhamento no local dos fatos, quando então avistaram o denunciado e procederam à abordagem. Em revista pessoal, foram localizadas as 53 pedras de crack, 6 pinos de cocaína e 1 porção de droga desembalada, como descrito acima. O denunciado reconheceu informalmente aos policiais que estava vendendo drogas e indicou sua casa, próxima ao local da abordagem. Nessa casa, foi constatada a presença da adolescente Priscila Lopes de Paula (companheira do denunciado), e de várias embalagens tipo “eppendorf” vazias, assim como outros objetos utilizados para embalar as drogas, ou seja, 3 peneiras, 1 colher/desempenadeira, 1 tubo plástico e um pequeno rolo de papel filme transparente (auto de exibição e apreensão a fls. 19/21). O denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde admitiu que estava vendendo drogas, conforme termo de interrogatório a fls. 7. Os policiais militares, Jairo e João, ouvidos nesta audiência, relataram que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu e notaram que ele reagiu de forma suspeita. Abordado, no bolso da jaqueta de Gustavo foram encontradas porções de 'crack' e cocaína. Ele admitiu que praticava o tráfico no local dos fatos. Foram até a casa do acusado e lá encontraram eppendorfs. Os milicianos apresentaram versões harmônicas e confirmaram integralmente as incriminadoras circunstâncias do flagrante. O réu, interrogado nesta audiência, confessou a prática do tráfico de drogas, alegando que assim agiu porque estava passando por dificuldades financeiras. Era o seu primeiro dia e logo foi preso em flagrante. A prova dos autos, como se vê, é robusta e dá amparo a um decreto condenatório. A confissão do réu está amparada pelos depoimentos dos policiais militares. Quanto à pena, observo que o acusado é primário, sendo merecedor do benefício do redutor da pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06. Quanto ao regime, deverá ser o legal, inicial fechado.” **Após, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi prolatada a seguinte sentença:** "Vistos. Gustavo Ian dos Santos foi denunciado(s) como incurso(s) nas regras do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, porque no dia, hora e local referidos

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

10ª VARA CRIMINAL

AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA

- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:

SP10CR@TJSP.JUS.BR

na denúncia, trazia consigo para fins de venda, 53 porções de crack armazenadas em invólucro plástico de tipo "papelotes", totalizando 18,6g; 6 porções de cocaína, embaladas em invólucros plásticos do tipo "eppendorf", totalizando 3,6g; e 1 porção de cocaína, com peso de 13,2g, cujas substancias causam dependência química e psíquica, fazendo-os sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O feito teve seu regular processamento, não padecendo de nulidades aparentes, conforme laudo de constatação preliminar de fls. 24/25. O Ministério Público pugnou pela total procedência da ação penal. A Defesa requereu benefícios legais. É o relatório. Decido. O caso é de condenação do réu. Ficou demonstrado que o réu foi surpreendido na posse ilegal de droga, cuja diversidade, quantidade e forma de acondicionamento indicam a destinação ao comercio clandestino. Policiais militares avistaram o réu que caminhava em via publica e que ao notar a viatura policial em atitude suspeita tentou voltar pelo caminho que vinha, momento em que os policias resolveram aborda-lo. No bolso da jaqueta do réu foi encontrado um saco plástico contendo 53 pedras de crack, 6 pinos de cocaína e 1 porção de droga desembalada. Em poder do réu não foi apreendida qualquer quantia em dinheiro. Além do mais ele foi encaminhado até sua residência onde outros objetos utilizados para embalar drogas foram encontrados. O réu confessou a posse da droga para fim de mercancia. A confissão do réu está em consonância com a prova produzida, sendo a condenação de rigor. Passo a dosimetria da pena. Fixo a pena base do réu no mínimo legal qual seja 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo. Reconheço as circunstancia da menor idade e confissão mas deixo de aplicá-las ante o teor da súmula 231 do STJ. A pena será diminuída em metade, totalizando-se 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa no valor unitário mínimo, ante a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Sem mais, torno a pena fixada definitiva. Ressalto que o réu, embora confesso, primário e menor de 21 anos de idade irá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado. Isto porque o réu confirmou que a traficância iria ser destinada a um meio de vida, qual seja, participação na rede de distribuição de droga que esta a demonstrar a necessidade mais gravosa da imposição do regime incial de cumprimento de pena. Para inicio do trafico até que o réu foi preso com uma quantidade relativa de pedra de crack. Nota-se que não seria um

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

10ª VARA CRIMINAL

AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA

- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:

SP10CR@TJSP.JUS.BR

traficante ocasional no futuro pois como disse pretendia fazer do comercio de drogas um meio para adquirir dinheiro. Por tais razões e porque permaneceu preso durante a instrução não poderá recorrer em liberdade. Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal para condenar o réu **GUSTAVO IAN DOS SANTOS**, qualificados nos autos, a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa no valor unitário mínimo, por incurso nas regras do art. 33, "caput", da lei 11.343/2006. O regime de cumprimento será o fechado e o réu não poderá recorrer em liberdade. Autorizo a destruição da droga mantendo-se quantidade suficiente para contraprova. Com o transito em julgado lance-se no nome do réu no rol dos culpados. Custas na forma da lei. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e Cumpra-se. Consultados, o réu e seu defensor, por eles foi dito que queriam recorrer da presente sentença. **Pela MMª Juíza foi dito:** "Recebo o recurso. Processe-se, expedindo-se tudo o quanto necessário, inclusive a guia de recolhimento provisória." O termo de audiência é assinado digitalmente pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito por meio do sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes e patronos mencionados. O referido é verdade. Nada mais. Eu,____, (Cleide dos S. Samezima), Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

Maria Cecília Leone
Juíza de Direito